

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5052/2542

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
นาย เฉลิมเกียรติ พูลทรัพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 2 ทำสัญญารับจ้างรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของ อ. จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัย วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลยที่ 1 เข้าเวรทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยประจำร้านของ อ. จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของ อ. ทุกชนิดไม่ว่าเป็นอาคาร พาหนะ และทรัพย์สินใด ตลอดจนตรวจตราป้องกันการทำให้ทรัพย์สินของ อ. เสียหาย ดังที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับ อ. การที่จำเลยที่ 1 ขับรถตู้ของ อ. ไปหาเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่จำเลยที่ 1 เข้าเวรทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยประจำร้านของ อ. ถือว่าเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถตู้ด้วยความประมาทเลินเล่อชนท้ายรถยนต์อื่นเป็นเหตุให้รถตู้ของ อ. คับดังกล่าวได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ อ.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 288,246 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 277,500 บาท

นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และจำเลยที่ 1 ไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2538 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถตู้หมายเลขทะเบียน 2 ฝ -5914 กรุงเทพมหานคร จากองค์การค้ำของครุสภา ผู้เอาประกันภัย มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2537 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างจัดส่งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยไปประจำที่องค์การค้ำของครุสภา และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้เข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยที่ร้านศึกษาภัณฑ์ ราชบพิธ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งขององค์การค้ำของครุสภา เวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับรถตู้หมายเลขทะเบียน 2 ฝ - 5914 กรุงเทพมหานครขององค์การค้ำของครุสภา ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 49 ถึง 50 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่อชนท้ายรถยนต์บรรทุกสิบล้อ เป็นเหตุให้รถตู้หมายเลขทะเบียน 2 ฝ -5914 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย เจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อหาจำเลยที่ 1 ว่า

ข้อ 1 ขั้บรณนตโด้ยประมทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายจ้ะเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จึงได้เปรียบเทียบปรับจ้ะเลยที่ 1 เป็นเงิน 400 บาทโจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การค้ะครุสภทไปแล้ว 450,000 บาท ต่อมาโจทก์ขายทอดตลาดซากรถที่โจทก์รับประกันภัยไปเป็นเงิน 172,500 บาท จึงรับช่วงสิทธิต่อจากองค์การค้ะครุสภมาเรียกร้ะงเงินส่วนที่ยังขาดจากจ้ะเลยทั้งสอง

คดีคงมีปัญหทในชั้นฎีกาเพียงว้ะ จ้ะเลยที่ 2 จะต้องร้ะวมรับผิดกับจ้ะเลยที่ 1 ต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว้ะ จ้ะเลยที่ 2 ทำสัญญารับจ้างรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินขององค์การค้ะครุสภตามสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเอกสารหมทจ.7จ้ะเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจ้ะเลยที่ 2 ทำหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัยวันเกิดเหตุประมาณ 20 นาฬีกา ขณะจ้ะเลยที่ 1 เข้าเวรทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยประจำร้านศีกษาภัณฑ์ ราชบพิธ ขององค์การค้ะครุสภ จ้ะเลยที่ 1 ได้ขั้บรณนตหมายเลขทะเบียน 2 ฝ - 5914 กรุงเทพมหานคร ขององค์การค้ะครุสภที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปหาเพื่อน จ้ะเลยที่ 1 ขั้บรณนตไปตามถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 49 ถึง 50 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้ะเลยที่ 1 ขั้บรณนตด้วยความประมทเลินเล่ะชนทำยรณนตั้บรทุกสิบล้ะ รณนตั้คั้ดงกล้ะว้ะได้รับความเสียหาย จ้ะเลยที่ 1เป็นยามมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีหน้าที่ดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินขององค์การค้ะครุสภทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาคาร พาหนะ และทรัพย์สินใดตลอดจนตรวจตราป้องกันการทำให้ทรัพย์สินขององค์การค้ะครุสภเสียหาย ดังที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เอกสารหมทจ.7 ข้อ 4 การที่จ้ะเลยที่ 1 ขั้บรณนตั้ขององค์การค้ะครุสภไปหาเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่จ้ะเลยที่ 1เข้าเวรทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย ประจำร้านศีกษาภัณฑ์ ราชบพิธ ขององค์การค้ะครุสภ ถือว้ะเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจ้ะเลยที่ 2 จ้ะเลยที่ 1 ขั้บรณนตั้ด้วยความประมทเลินเล่ะชนทำยรณนตั้บรทุกสิบล้ะ รณนตั้คั้ดงกล้ะว้ะได้

รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะผู้รับ
ช่วงสิทธิจากองค์การการค้าของคุรุสภา

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์รวมทั้ง
ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความในศาลชั้นต้น นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพินทร บรรจงศิลป-ปัญญา ถนอมรอด)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>